



DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN,
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BUKU SAKU
FASILITASI
PERMOHONAN
KEMITRAAN
KEHUTANAN





Sambutan

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Sebagai upaya Pemerintah dalam mewujudkan tujuan Perhutanan Sosial, pembaharuan kebijakan terus dilakukan dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, telah hadir sebagai panduan dalam pelaksanaan proses pemberian akses legal Perhutanan Sosial.

Salah satu bentuk skema Perhutanan Sosial adalah Kemitraan Kehutanan. Persetujuan Kemitraan Kehutanan diberikan kepada pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra/Masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi.

Buku Saku Fasilitasi Permohonan Kemitraan Kehutanan merupakan panduan dalam mengajukan Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan yang disarikan dari PermenLHK No.9 Tahun 2021. Harapannya buku ini dapat menjadi pedoman bagi pendamping dalam memfasilitasi masyarakat untuk mengajukan Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan.



Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc.



Daftar isi

Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan tujuan	1
C. Sasaran	1

Mengenai Persetujuan Kemitraan Kehutanan

A. Apa yang dimaksud Persetujuan Kemitraan Kehutanan	2
B. Dasar Hukum	2
C. Manfaat Persetujuan Kemitraan Kehutanan	3
D. Apa saja pemanfaatan hutan dalam Persetujuan Kemitraan Kehutanan ?	4
E. Siapa saja yang berhak mendapatkan Persetujuan Kemitraan Kehutanan ?	5
F. Dimana Persetujuan Kemitraan Kehutanan dapat diberikan ?	8
G. Apa hak Pengelola/Pemegang Persetujuan Kemitraan Kehutanan ?	10
H. Apa hak Mitra Pemegang Persetujuan Kemitraan Kehutanan ?	10
I. Apa kewajiban Pengelola/Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dalam Persetujuan Kemitraan Kehutanan ?	11
J. Apa kewajiban Mitra Pemegang Persetujuan Kemitraan Kehutanan ?	11
K. Apa yang Dilarang dalam Persetujuan Kemitraan Kehutanan ?	12

Fasilitasi Kemitraan Kehutanan

A. Sosialisasi	13
B. Pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok	14
C. Inventarisasi dan identifikasi subyek	15
D. Inventarisasi dan identifikasi obyek	15
E. Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama	16
F. Pengukuran dan pemetaan partisipatif	18
G. Dokumen apa saja yang diperlukan?	19
H. Pengajuan permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan	20
I. Bagan alir permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan Kepada Menteri LHK	21

Lampiran

A. Contoh surat permohonan	22
B. Contoh Naskah Kesepakatan Kerjasama	23
C. Contoh peta permohonan	26
D. Contoh daftar anggota mitra	26

Latar Belakang



Membangun Indonesia dari pinggiran salah satunya melalui program Perhutanan Sosial, sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Ketimpangan ekonomi tertinggi berada pada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang berdampak pada kemiskinan dan kesejahteraan.

Akses kelola kawasan hutan banyak dikuasai oleh korporasi maupun investor padahal masyarakat juga berhak dan berkesempatan memiliki akses kelola tersebut. Pemanfaatan kawasan hutan melalui Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial diharapkan menjadi jembatan yang mampu memberikan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, dan khususnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang berhak di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Salah satu skema persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial adalah Kemitraan Kehutanan yang selanjutnya disingkat KK yaitu kerjasama antara masyarakat setempat dengan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada fungsi hutan lindung dan hutan produksi. Untuk Kawasan hutan konservasi diberikan dalam bentuk kemitraan konservasi.

Harapan terbesar dalam Perhutanan Sosial adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya, selain itu Perhutanan Sosial ini diharapkan bisa memberikan status hukum yang legal dan sah kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dalam mengelola hutan secara langsung dengan prinsip padat karya.

MENGENAL PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN

APA YANG DIMAKSUD PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN

Persetujuan Kemitraan Kehutanan adalah persetujuan kemitraan yang diberikan kepada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan mitra/Masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi.

- Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan.
- Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan tersebut

Jangka waktu Persetujuan Kemitraan Kehutanan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dengan Masyarakat Setempat disesuaikan dengan masa berlakunya perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan dan masa berlakunya persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Kemitraan Konservasi adalah kerja sama antara Kepala Unit Pengelola Kawasan atau Pemegang Perizinan Berusaha pada kawasan konservasi dengan mitra/masyarakat setempat.

Pelaksanaan Kemitraan Konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

KEMITRAAN KONSERVASI

DASAR HUKUM:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

MANFAAT PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN

MASYARAKAT YANG BERADA DI SEKITAR/DALAM KAWASAN HUTAN MEMPUYAI KETERGANTUNGAN TERHADAP KEBERADAAN KAWASAN HUTAN SERTA MEMILIKI PERANAN YANG PENTING DALAM MENJAGA KELESTARIAN HUTAN. DENGAN PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN, MASYARAKAT AKAN MENDAPATKAN MANFAAT ANTARA LAIN:

Mendapatkan pengakuan dan perlindungan secara hukum dalam mengelola kawasan hutan

Menciptakan lapangan usaha baru

Menyelesaikan konflik dan/atau sengketa dalam pengelolaan sumber daya hutan

Meningkatkan pendapatan ekonomi

Berpartisipasi dalam menjaga kelestarian hutan dan ekosistem sekitarnya

Mendapat peluang masuknya Program Pemerintah, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan *Creating shared value (CSV)*.

APA SAJA PEMANFAATAN HUTAN DALAM PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN

PEMANFAATAN KAWASAN

Kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsinya

PEMANFAATAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)

Kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan serta mengambil hasil hutan selain kayu dengan batasan waktu, luas, dan/atau volume tertentu tanpa merusak lingkungan serta tidak mengurangi fungsinya. contoh HHBK: rotan, bambu, madu, buah-buahan, getah.

PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN

Kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan tanpa merusak lingkungan dan mengurangi fungsinya, antara lain: jasa wisata alam/rekreasi, jasa perlindungan tata air/hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian erosi dan banjir, keindahan dan keunikan keanekaragaman hayati, penyerapan dan penyimpanan karbon, dll.

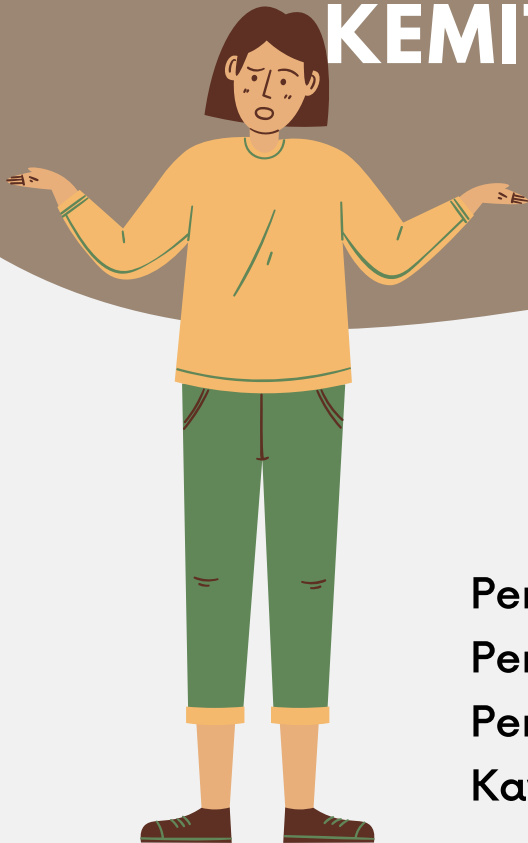
*

PEMANFAATAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (HHK)

Kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan serta mengambil hasil hutan berupa kayu dengan batasan waktu, luas, dan/atau volume tertentu tanpa merusak lingkungan serta tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Pemanfaatan HHK berasal dari Tanaman Sendiri atau Tanaman yang dihibahkan yang dilakukan pada areal kerja persetujuan pengelolaan Hutan Desa yang berada di luar Gambut dan di luar PIPPIB. Contoh HHK: Kayu Jati, Kayu Meranti, Kayu Cendana, Kayu Mahoni, Kayu Sonokeling, Kayu Merbau, Kayu Ulin, dll. **Kegiatan ini hanya dapat dilakukan untuk Hutan Produksi.**

SIAPA SAJA YANG BERHAK MENDAPATKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN



Pemegang Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Kawasan Hutan atau
Pemegang Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan Dengan Mitra

Mitra adalah masyarakat setempat yang memiliki ketergantungan langsung terhadap areal kerja atau areal kelola pemohon

Mitra dimaksud dalam bentuk :

- **Kelompok Tani Hutan**
- **Gabungan Kelompok Tani Hutan**



MITRA BERASAL DARI:



Penduduk yang tinggal di desa sekitar areal perizinan berusaha, penggunaan kawasan hutan atau kawasan Hutan Konservasi bukan berprofesi sebagai PNS, TNI, dan POLRI

1

Masyarakat yang sudah mengelola areal yang dimohon secara turun temurun atau 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut karena kedekatan akses terhadap areal yang dimohon dalam satu kesatuan lanskap hutan yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat.



Profesional kehutanan atau Perseorangan yang telah memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah sebagai Pendamping atau penyuluh di bidang kehutanan dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama Masyarakat Setempat.

3

Masyarakat luar desa setempat yang sudah mengelola areal yang dimohon secara turun temurun atau 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut yang dinyatakan dengan surat keterangan kepala desa/lurah atau camat setempat.



4

ketentuan mitra:



Dalam 1 (satu) keluarga hanya boleh diwakili 1 (satu) orang yang dapat menerima Persetujuan Kemitraan Kehutanan tentunya dengan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan

Belum terdaftar sebagai pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.



DIMANA PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN DAPAT DIBERIKAN

AREAL YANG DAPAT DIBERIKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN BERUPA:



Kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung yang telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan



Kawasan Hutan Produksi dan/atau Hutan Lindung yang telah dibebani Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan



Kawasan Hutan Konservasi

KETENTUAN AREAL UNTUK KEMITRAAN KEHUTANAN AREAL YANG MEMILIKI POTENSI MENJADI SUMBER PENGHIDUPAN MASYARAKAT SETEMPAT ATAU AREAL KONFLIK ATAU BERPOTENSI KONFLIK

DALAM HAL AREAL YANG SUDAH DIKELOLA OLEH MITRA BERUPA TANAMAN SAWIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEORANGAN DENGAN KETENTUAN MEMBENTUK KELOMPOK DAN BERTEMPAT TINGGAL DI DALAM DAN/ATAU DI SEKITAR KAWASAN HUTAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN SECARA TERUS MENERUS, DIBUKTIKAN DENGAN KTP ATAU SURAT KETERANGAN DOMISILI OLEH KEPALA DESA ATAU LURAH SETEMPAT, YANG ALAMATNYA DI DALAM KAWASAN HUTAN ATAU DI DESA YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN KAWASAN HUTAN, DIBERIKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN PALING LUAS 5 (LIMA) HEKTAR PER ORANG.

PEMBUKTIAN TERHADAP PERSEORANGAN YANG BERTEMPAT TINGGAL DI DALAM DAN/ATAU DI SEKITAR KAWASAN HUTAN, DILAKUKAN MELALUI VERIFIKASI TEKNIS DAN VALIDASI DATA DAN INFORMASI OLEH TIM TERPADU YANG DIBENTUK OLEH MENTERI.



LUAS AREAL PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN DIATUR DENGAN KETENTUAN:

A



**PADA AREAL KERJA PERIZINAN
BERUSAHA PEMANFAATAN
HUTAN ATAU PEMEGANG
PERSETUJUAN PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN PALING LUAS
5 (LIMA) HEKTAR UNTUK
SETIAP KELUARGA.**

B

**DALAM HAL MASYARAKAT
SETEMPAT BERMITRA UNTUK
MEMUNGUT HASIL HUTAN BUKAN
KAYU ATAU JASA LINGKUNGAN
HUTAN, LUASAN AREAL
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA
POIN A DI ATAS TIDAK BERLAKU,
DIBERIKAN SESUAI DENGAN
KEMAMPUAN DAN KESEPAKATAN
BERSAMA PARA PIHAK DAN
MELAMPIRKAN PETA ZONASI.**



APA HAK PENGELOLA/PEMEGANG PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN ?

1

Melaksanakan kegiatan pengelola hutan atau kegiatan usaha pengelolaan hutan atau kegiatan Pemanfaatan Hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



2

Mendapat perlindungan dari kerusakan lingkungan hidup dan hutan.



3

Hal-hal lain yang telah disepakati kedua belah pihak didalam Naskah Kesepakatan Kerja Sama.

APA HAK MITRA PEMEGANG PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN ?



Mendapat keuntungan yang setimpal dari hasil kegiatan Persetujuan Kemitraan Kehutanan sesuai dengan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK).

1



Mendapat bimbingan teknis dari Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau pengelola hutan konservasi.

2

Hal-hal lain yang telah disepakati kedua belah pihak didalam Naskah Kesepakatan Kerja Sama.

3

APA KEWAJIBAN PENGELOLA/PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN DALAM PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN ?

- 1** Melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui Persetujuan Kemitraan Kehutanan. 
- 2** Membayar penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan Persetujuan Kemitraan Kehutanan. 
- 3** Melindungi mitranya dari gangguan perusakan lingkungan hidup dan kehutanan. 
- 4** Hal-hal lain yang telah disepakati kedua belah pihak didalam Naskah Kesepakatan Kerja Sama.

KEWAJIBAN MITRA PEMEGANG PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN

-  Mentaati Naskah Kesepakatan Kerja sama. **1**
-  Menjaga dan melindungi areal kemitraan bersama mitranya. **2**
-  Membayar penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan Persetujuan Kemitraan Kehutanan kecuali pengelola atau Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan bersedia membayar penerimaan negara bukan pajak. **3**
- Hal-hal lain yang telah disepakati kedua belah pihak didalam Naskah Kesepakatan Kerja Sama. **4**



APA YANG DILARANG DALAM PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN ?

1. Memindahtangankan Persetujuan Kemitraan Kehutanan;
2. Menanam kelapa sawit pada areal Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa;
3. Mengagunkan areal Persetujuan Kemitraan Kehutanan;
4. Menebang pohon pada areal Persetujuan Kemitraan Kehutanan dengan fungsi lindung;
5. Menggunakan peralatan mekanis pada areal Persetujuan Kemitraan Kehutanan dengan fungsi lindung;
6. Membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal Persetujuan Kemitraan Kehutanan dengan fungsi lindung;
7. Menyewakan areal Persetujuan Kemitraan Kehutanan; dan
8. Menggunakan Persetujuan Kemitraan Kehutanan untuk kepentingan lain.

PELAKSANANA FASILITASI PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN

Fasilitasi dapat dilaksanakan oleh pendamping dari unsur antara lain:

Pemerintah

(Ditjen PSKL dan Balai PSKL),

Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten)

(Dinas yang membidangi Kehutanan dan KPH/CDK),

Pokja Percepatan Perhutanan Sosial

(Akademisi, lembaga swadaya Masyarakat, pelaku usaha, kader konservasi, dan/atau relawan lingkungan hidup dan kehutanan)

Pemerintah Desa secara mandiri dapat menggunakan anggaran yang menjadi kewenangannya (dana desa dan/atau alokasi dana desa) untuk melakukan proses penyiapan permohonan Persetujuan Pengelolaan HTR (Perhutanan Sosial) seperti kegiatan pertemuan persiapan, identifikasi kebutuhan dan potensi, sosialisasi, pemetaan, dan penyiapan dokumen permohonan. Penggunaan dana desa dan alokasi dana desa mengikuti Peraturan peraturan yang berlaku.

FASILITASI PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN

SOSIALISASI

Sosialisasi Persetujuan Kemitraan Kehutanan dilakukan kepada calon mitra oleh:



**SOSIALISASI
DAPAT
DIBANTU
OLEH POKJA
PPS.**

**MATERI SOSIALISASI
BERISI TUJUAN KEMITRAAN,
HAK DAN KEWAJIBAN PARA
PIHAK, PENDAMPINGAN,
PENGAWASAN, PELAPORAN,
DAN PENGENDALIAN YANG
AKAN DITUANGKAN
DALAM NASKAH
KESEPAKATAN KERJA SAMA.**

Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok

1 Musyawarah

Masyarakat yang telah menggarap dan/atau tidak menggarap tetapi bergantung terhadap kawasan hutan, melakukan pengorganisasian untuk membentuk kelompok dengan cara musyawarah

2 Pembentukan Kelompok

Proses pembentukan kelompok dapat difasilitasi oleh Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pengelola Hutan Konservasi, Pokja PPS, dan pendamping.

3 Berita Acara

Hasil musyawarah pembentukan kelompok dituangkan dalam berita acara (BA) pembentukan kelompok yang ditandatangani oleh perwakilan anggota kelompok

4 Surat Permohonan

Ketua kelompok menyampaikan surat permohonan penetapan kelompok kepada kepala desa dengan dilampiri BA pembentukan kelompok

5 Keputusan Kepala Desa

Atas usulan dari ketua kelompok, kepala desa menetapkan keputusan kepala desa tentang pengukuhan kelompok.

Inventarisasi dan Identifikasi Subyek

Selanjutnya pendamping melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah (kecamatan dan desa), tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh agama dalam rangka persiapan fasilitasi permohonan persetujuan kemitraan kehutanan untuk masyarakat yang melakukan penggarapan/pengelolaan dalam kawasan hutan, masyarakat setempat yang membutuhkan lahan garapan untuk mata pencaharian, serta kaum marginal dan minoritas.

- Pendamping bersama aparat desa dan perwakilan masyarakat penggarap/pengelola melakukan pendataan penggarap/pengelola pada kawasan hutan dengan cara mengambil titik koordinat masing-masing penggarap/pengelola di lapangan menggunakan GPS.
- Hasil pendataan penggarap dibahas dengan aparat desa, tokoh masyarakat dan seluruh penggarap/pengelola.

Jangan ada satu pun penggarap yang tidak terdata!!!



Inventarisasi dan Identifikasi Obyek

Pendamping bersama perwakilan masyarakat melakukan inventarisasi kondisi biofisik ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan data, meliputi:

1. Tutupan lahan
2. Ketinggian
3. Kelerengan
4. Topografi
5. Jenis Tanaman yang diusahakan masyarakat
6. Potensi usaha dalam areal yang akan dimohonkan
7. Informasi Biofisik lainnya

Informasi dan data kondisi biofisik lapangan dapat diperoleh juga dari data sekunder yang ada pada Kantor KPH setempat, Balai Penyuluh Pertanian, Kantor Kecamatan, Kantor Desa, atau instansi terkait lainnya, atau dari pengolahan citra satelit dan analisis peta secara spasial.

Pendamping mengumpulkan data sekunder ke kantor desa setempat, meliputi:

- Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
- Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian
- Sarana dan prasarana kesehatan
- Sarana dan prasarana pendidikan
- Infrastruktur jalan
- Informasi Sosek lainnya

PENYUSUNAN NASKAH KESEPAKATAN KERJA SAMA

Naskah kesepakatan kerja sama berisi kesepakatan antara pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan kelompok Masyarakat.

Naskah kesepakatan kerja sama paling sedikit memuat:

- a. identitas para pihak yang bermitra;
- b. areal kemitraan dan peta;
- c. rencana dan objek kegiatan kemitraan;
- d. biaya kegiatan;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. jangka waktu kemitraan;
- g. pembagian hasil; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Areal kemitraan dan petanya memuat informasi:

- a. nama kampung, desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi
- b. batas areal kerja dan batas lokasi kemitraan. Peta dibuat secara partisipatif dalam bentuk digital dan cetakan.

Biaya kegiatan ditentukan secara bersama-sama antara para pihak yang bermitra.

Identitas para pihak yang bermitra berisi:

- a. identitas pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan meliputi nama pimpinan, KTP/NIK, alamat, nama jabatan, nama pengelola atau perusahaan dan
- b. identitas anggota kelompok calon mitra dan nama pengurus.

Rencana kegiatan kemitraan berisi rencana jangka pendek meliputi kegiatan dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun dan rencana jangka panjang 10 (sepuluh) tahunan.

Objek kegiatan kemitraan berisi membangun hutan tanaman kayu atau hasil hutan bukan kayu dan membangun jasa lingkungan hutan.

Hak dan kewajiban para pihak disepakati bersama oleh para pihak.

Penyelesaian perselisihan berisi:

uraian langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi perselisihan diantara pihak yang bermitra pada pelaksanaan kemitraan; dan menggunakan mediator penyelesaian perselisihan dan dapat difasilitasi oleh Pokja PPS atau lembaga adat atau Pemerintah atau pemerintah daerah dengan prinsip musyawarah mufakat.

Naskah kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 yang dibuat oleh para pihak yang bermitra dan berisi kesepakatan antara pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan kelompok Masyarakat dengan dibubuhi meterai yang cukup, diketahui oleh kepala desa atau camat atau lembaga adat setempat, dan disaksikan oleh pihak lainnya.

Pembagian hasil dari keuntungan bersih setelah dikurangi biaya modal dari masing-masing pihak, diatur:

a. dalam hal lokasi Persetujuan Kemitraan Kehutanan telah ada aset atau modal pemegang perizinan

berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, pembagian hasil dari keuntungan bersih paling banyak 80% untuk pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dan paling sedikit 20% untuk Masyarakat;

b. dalam hal lokasi

Persetujuan Kemitraan Kehutanan telah ada aset atau modal Masyarakat, pembagian hasil dari keuntungan bersih paling banyak 20% untuk pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dan paling sedikit 80% untuk Masyarakat; atau

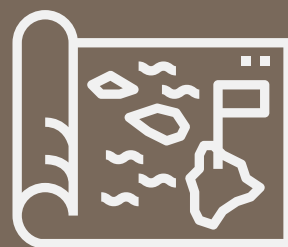
c. dalam hal lokasi Persetujuan Kemitraan Kehutanan belum ada tanaman, pembagian hasil dari keuntungan bersih sebesar 50% untuk pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dan 50% untuk Masyarakat atau sesuai kesepakatan.

Naskah kesepakatan kerja sama dibuat rangkap 2 dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pengukuran dan Pemetaan Partisipatif

1

Kelompok bersama-sama dengan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan / Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan / Pengelola Hutan Konservasi melakukan desk analisis peta.



2

Kelompok Bersama-sama Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan / Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan / Pengelola Hutan Konservasi mengidentifikasi batas luar areal yang sudah dikelola dengan cara mengambil minimal 4 (empat) titik koordinat terluar arah mata angin (lebih dari 4 (empat) titik koordinat lebih baik) menggunakan alat GPS atau aplikasi googlemaps di HP smartphone.

3

Catat titik-titik koordinat tersebut disertai keterangan.

4



Berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dan peta areal Perizinan/Persetujuan kelompok Bersama Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan / Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan / Pengelola Hutan Konservasi melakukan telaahan dan penggambaran batas luar areal yang dimohon dalam bentuk polygon.

5

Apabila titik-titik koordinat berada pada di luar areal Perizinan/Persetujuan maka tidak dapat diajukan Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan dan dapat difasilitasi untuk skema kemitraan kehutanan.

6

Apabila titik-titik koordinat tersebut berada pada areal Perizinan Berusaha atau Hutan Konservasi Hutan Lindung atau Hutan Produksi tidak berizin, Pemegang Izin/Pengelola Hutan Konservasi, POKJA PPS dan KPH membantu melakukan pengukuran calon areal yang dimohon ke lapangan dengan mengambil titik-titik koordinat batas luar pada setiap lekukan sesuai dengan petunjuk kelompok, kemudian membuat peta permohonan sesuai layout (terlampir).

7

Peta permohonan ditandatangani oleh ketua kelompok dan Pemegang izin/Pengelola Hutan Konservasi.

8

Titik kordinat kondisi khusus dalam areal permohonan (pemukiman, sawit, dan kondisi-kondisi diluar ketentuan penggunaan kawasan hutan).



DOKUMEN APA SAJA YANG DIPERLUKAN?



1

SURAT PERMOHONAN

Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan diajukan oleh Pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan.



2

NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA

Naskah kesepakatan Kerjasama (NKK) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai (contoh NKK terlampir). Jangka waktu NKK adalah minimal 10 Tahun mengikuti pembuatan rencana jangka panjang atau mengikuti lamanya persetujuan kemitraan kehutanan berlaku



3

PETA PERMOHONAN

Peta areal yang dimohon untuk Persetujuan Kemitraan Kehutanan dengan skala paling kecil 1:50.000 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam bentuk cetak dan shape file. (contoh terlampir)



4

DAFTAR PEMOHON

Daftar pengurus dan daftar anggota kelompok yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah atau camat dalam bentuk cetak dan digital format excel. (contoh terlampir)



5

FOTOKOPI KTP & KK

Fotokopi KTP & KK sesuai daftar pengurus dan daftar anggota kelompok.

DOKUMEN PENDUKUNG

Surat Keputusan pengukuhan kelompok, pakta integritas, surat pernyataan pengelolaan, gambaran umum wilayah, dan dokumen pendukung lainnya



PENGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN



1

PROSES PENGAJUAN SECARA LANGSUNG

Seluruh dokumen permohonan disampaikan kepada Menteri LHK, dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan, Kepala UPT, dan Kepala KPH.

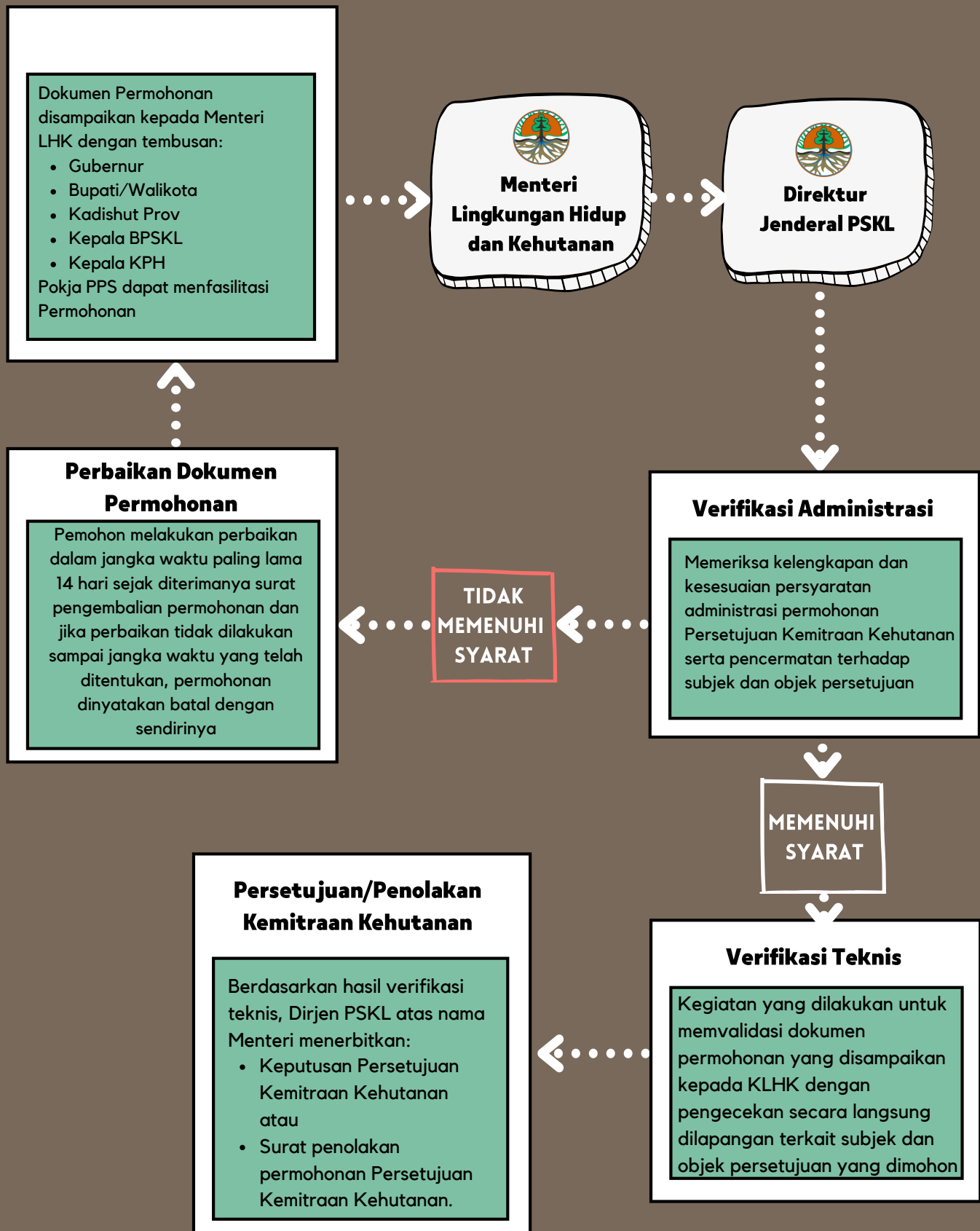
2

PROSES PENGAJUAN SECARA ONLINE

Penyampaian permohonan secara online dilakukan oleh Pokja PPS dengan cara mengunggah surat permohonan dan lampirannya ke <http://pskl.menlhk.go.id/akps> Hardcopy surat permohonan beserta lampirannya disampaikan kepada tim verifikasi teknis pada saat tim melakukan kegiatan verifikasi di lapangan, dan harus ada bukti tanda terima penyerahan surat permohonan asli beserta lampirannya.



Alur Proses Pemberian Persetujuan Kemitraan Kehutanan



A. CONTOH SURAT PERMOHONAN

KOP SURAT	
No	:
Lamp	:
Hal	: Permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan
Kepada Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini;	
Nama	:
No. Telp	:
Jabatan	: Direktur
Mengajukan permohonan Persetujuan Kemitraan Kehutanan dengan mitra	
Nama kelompok	:
Nama Ketua	:
No. telp	:
yang berlokasi di	
Desa	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:
Provinsi	:
DAS	:
Luas	: Ha
Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen-dokumen:	
1. Naskah Kesepakatan Kerja sama	
2. Peta areal kerja sama (cetakan dan <i>shape file</i>)	
3. Daftar anggota mitra	
4. Fotokopi KTP dan KK anggota mitra	
Demikian kami sampaikan, terima kasih.	
Pimpinan/Direktur	
Ttd dan cap basah	
Tembusan:	
1. Gubernur	
2. Bupati/Wali kota	
3. Kepala Dinas	
4. Kepala Balai FSKL Wilayah	
5. Kepala KPH	

B. CONTOH NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA

NASKAH KESEPAKATAN KERJA SAMA:

NASKAH KESEPAKATAN KERJA SAMA PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN ANTARA

PT/CV.....

DENGAN

KELOMPOK TANI HUTAN/GABUNGAN KELOMPOK TANI

Nomor:.....

Nomor:.....

Pada hari ini....., tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di
Kab/Kota....., Provinsi....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV..... yang beralamat di :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama :
Alamat :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani.....(diisi dengan nama kelompok tani) yang beralamat di :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut dengan PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan perjanjian Kemitraan Kehutanan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Latar Belakang

- (1) Kondisi umum Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HTI/RE) atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH) meliputi bidang usaha dan luas areal kerja.
- (2) Kondisi umum Masyarakat setempat, meliputi jumlah Kepala Keluarga dan tingkat ketergantungan terhadap hutan.
- (3)

Pasal 2

Lokasi Kegiatan

- (1) Fungsi kawasan hutan seluas(ha), kelompok hutan/blok/zona, batas lokasi kemitraan, berada di sekitaran kampung, desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
- (2) Informasi batas areal kerja pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA/HTI/RE) atau Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH) dan batas lokasi kemitraan.
- (3)

Pasal 3

Rencana Kegiatan

(1) Rencana Jangka Pendek

No	Kegiatan	Waktu			
		Jan	Feb		Des
1					
2					
3					

(2) Rencana Jangka Panjang

No	Kegiatan	Tahun			
		I	II		X
1	pengembangan kelembagaan				
2	pengembangan ekonomi				
3					

(3) Rencana Jangka Benah Kebun Rakyat "Sawit"

No	Kegiatan	Tahun			
		I	II		X
1	Penanaman pohon (min 100 pohon/ha)				
2					
3					

Pasal 4

Objek Kegiatan

- (1) Membangun hutan tanaman kayu atau hasil hutan bukan kayu melalui kegiatan penyiapan lahan, persemaian, pembibitan, penanaman, pengadaan sarana produksi, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, distribusi dan pemasaran;
- (2) Untuk tanaman sawit berkelanjutan di areal persetujuan kemitraan, maka:
 - a. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan jangka benah dilanangan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK PERTAMA melanorkan hasil pelaksanaan jangka benah secara berkala kepada pihak terkait;
 - c. PIHAK KEDUA melakukan penanaman tanaman kehutanan paling sedikit 100 (seratus) batang per hektar paling lambat 1 (satu) tahun setelah mendapatkan Persetujuan Kemitraan Kehutanan dengan menerapkan sistem silvikultur atau teknik budidaya sesuai dengan tanah ekologi di sela-sela tanaman sawit;
 - d. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak melakukan peremajaan tanaman kelapa sawit selama masa Jangka Benah, dengan tanaman sawit maksimal selama 1 daur (25 tahun sejak masa tanam) untuk fungsi kawasan hutan produksi (HP) atau 15 tahun sejak masa tanam untuk fungsi hutan lindung (HL) dan tanaman sawitnya dibongkar untuk ditanami jenis pohon berkayu;
- (3) Membangun jasa lingkungan hutan seperti ekowisata, jasa tata air dan keanekaragaman hayati;
- (4)

Pasal 5

Hak Dan Kewajiban Para Pihak

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Melakukan Bimbingan dan pembinaan sosial kepada PIHAK KEDUA;
- b. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan pengawasan dan pengamanan di areal persetujuan kemitraan kehutanan; dan
- c. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian;
- d. Membayar penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan kemitraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e.

(2) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Memperoleh bagi hasil dari kegiatan Kemitraan Kehutanan sesuai Naskah Kesepakatan Kerjasama ini;
- b. PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA terbukti melanggar ketentuan NKK;
- c. Melakukan evaluasi rutin secara periodik terhadap Naskah Kesepakatan Kerjasama kerjasama kemitraan kehutanan;
- d.

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA melakukan pengawasan dan pengamanan Sumber Daya Hutan, batas kawasan hutan, maupun batas lokasi kerjasama di areal persetujuan kemitraan kehutanan;
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan pelaporan hasil produksi pelaksanaan NKK ini bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA;
- c. Memenuhi pembayaran kewajiban kepada Negara (PNBP) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Menanam tanaman pokok kehutanan diareal kerjasama sesuai dengan RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI yang telah disahkan oleh instansi terkait;
- e. Memberikan bagi hasil usaha sesuai dengan NKK ini;
- f.

(4) Hak PIHAK KEDUA

- a. Memperoleh penyuluhan, bimbingan dan pengembangan untuk mengelola tanaman di Areal Budidaya dari PIHAK PERTAMA;
- b. PIHAK KEDUA diperkenankan untuk menggunakan akses jalan atau (transportasi) di areal ijin usaha PIHAK PERTAMA;
- c.

Pasal 6

Pembiayaan dan Bagi Hasil

- (1) Untuk lokasi Persetujuan Kemitraan Kehutanan, tanaman yang dibiayai oleh PIHAK PERTAMA, diatur sebesar-sebesarannya 80% (delapan puluh perseratus) untuk PIHAK PERTAMA dan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) untuk PIHAK KEDUA setelah dikurangi kewajiban finansial kepada negara sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku;
- (2) Untuk lokasi Persetujuan Kemitraan Kehutanan, tanaman yang dibiayai oleh PIHAK KEDUA, maka proporsi bagi hasilnya adalah sebesar-sebesarannya 20% (dua puluh perseratus) untuk PIHAK PERTAMA dan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) untuk PIHAK KEDUA, setelah dikurangi kewajiban finansial kepada negara sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku;
- (3) Untuk lokasi Persetujuan Kemitraan Kehutanan belum ada tanaman, pembagian hasil dari keuntungan bersih sebesar-sebesarannya 50% (lima puluh persen) untuk PIHAK PERTAMA dan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) untuk PIHAK KEDUA;
- (4) Pembiayaan dalam rencana pelaksanaan kegiatan kemitraan kehutanan ini ditentukan dan disepakati secara bersama-sama oleh PARA PIHAK yang bermitra dan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu ditentukan selama-lamanya 35 Tahun, jika jangka waktu Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berakhir kurang dari 35 tahun maka kemitraan kehutanan mengikuti masa berakhirnya ijin
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dimonitor setiap tahun dan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sebagai dasar pembinaan Kemitraan kehutanan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara PARA PIHAK yang bermitra, akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa atau perselisihan antara PARA PIHAK yang bermitra tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, akan dilakukan mediasi oleh Kepala Kampung, Lembaga Adat atau Pokja PPS, Pemerintah Daerah dan Pemerintah secara berjenjang;
- (3) Dalam hal perselisihan tidak mencapai kata mufakat dari semua pihak, maka penyelesaian akan dilakukan melalui Pengadilan di.....;
- (4)

Pasal 9

Sanksi Pelanggaran

- (1)
- (2)
- (3)

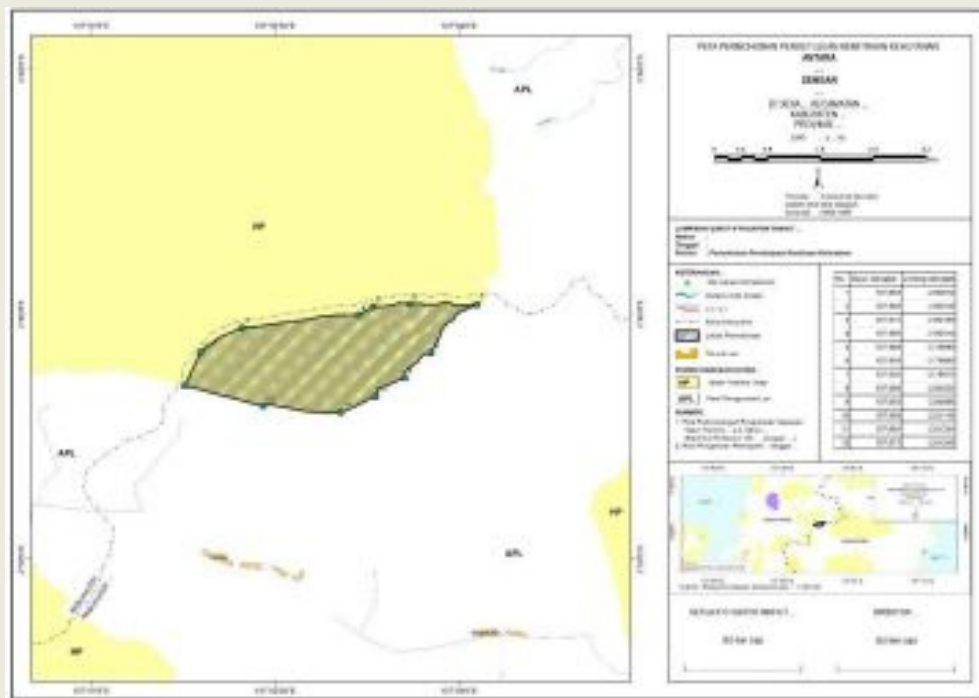
(~~me~~erangkan jenis sanksi, pihak yang memberikan sanksi, prosedur pelaksanaan sanksi, dan bentuk sanksi dapat berupa denda, ganti rugi atau dihentikan atau diputusnya perjanjian kerja sama yang disepakati bersama).

Pasal 10 Penutup

PIHAK KEDUA (tempat, tg./bln./tahun)

PIHAK PERTAMA

C. CONTOH PETA PERMOHONAN



D. CONTOH DAFTAR ANGGOTA MITRA

DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA MITRA KTH/GAPOKTAN

NO	NO KK	NIK	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	RT	RW	KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI	PEKERJAAN	LUAS (HA)
1													
2													
3													
4													
5													
Dst													
Jumlah:													

Catatan: diisi sesuai KTP elektronik

Kepala Desa/Lurah

Ttd dan cap basah

LAMPIRAN

LINK:
bit.ly/contoh-lampiran

CONTOH NASKAH SURAT
PERMOHONAN



CONTOH NASKAH
KESEPAKATAN KERJASAMA



CONTOH PETA PERMOHONAN



CONTOH DAFTAR ANGGOTA
MITRA



PENGARAH

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial
dan Kemitraan Lingkungan

PENANGGUNG JAWAB

Direktur Penyiapan Perhutanan Sosial

KOORDINATOR

Kepala Sub Direktorat Penyiapan
Kemitraan Kehutanan

PENULIS

Ir. A Rahman
Izwandi
Ferry Setyo Haryono
Anita Yulianti
Pradito Mushandono
Yuda Ekaputra Yushardi
Ramadhan Dwi Jayanto
Nusantari Permata Hati
Puji Wahyu Widayat
Dewa Made Agung Sulaksana
Imam Rahmadiyanto
Rena Purwaningtyas

CETAKAN PERTAMA

Hak Cipta 2021, pada penulis
Copy Right @2020 by Direktorat PKPS
All Right Reserved

DITERBITKAN OLEH

Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial



DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

**Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok 1 Lt.11
Jl. Gatot Subroto No.2 Rt.1/Rw.3 Senayan Kecamatan Tanah Abang
Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta**



QR code buku

 **Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial**

 **penyiapankawasanPS**

 **PKPS PSKL KemenLHK**

 **direktorat_pkps**

 **pkps.menlhk.go.id**